

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

Su paquete para limpiar antecedentes

Una guía clara sobre lo que incluye, lo que debe hacer a continuación y lo que debe conservar.

PREPARADO PARA

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

PREPARADO EL

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

JURISDICCIÓN

WY

TRIBUNAL / AGENCIA

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

CASO / ASUNTO

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

REMEDIO

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

QUÉ CONTIENE

01	Pasos siguientes	Adónde ir, qué hacer y qué ocurre después de presentar.
02	Lista de verificación	Una revisión final antes, durante y después de presentar.
03	Tarifas y costos	Tarifas del tribunal o agencia, pagos e información sobre exención.
04	Documentos para el tribunal	Sus formularios, escritos, mociones y órdenes comienzan después de esta guía.

IMPORTANTE

Estas páginas complementarias son para usted. No las presente ante el secretario ni el tribunal. Presente únicamente los documentos dirigidos al tribunal que se identifican en sus instrucciones.

Este paquete se preparó para pedir al tribunal de Wyoming que lo condenó que elimine los registros de esa condena por delito grave conforme a Wyo. Stat. § 7-13-1502.

QUÉ HACE LA ORDEN. Si se concede, el tribunal sella su expediente y se transmite una copia certificada de la orden a la Division of Criminal Investigation. Conforme a la Sec. 7-13-1502(m), la eliminación restituye cualquier derecho que se haya perdido como resultado de la condena.

LO QUE ESTE PAQUETE NO LE DIRÁ, Y POR QUÉ. No le dice que pueda responder a una pregunta como si la condena no hubiera ocurrido. Ese derecho aparece en Wyo. Stat. Sec. 7-13-1401(f), que por sus propios términos se limita a la vía de NO CONDENA, y no aparece en la Sec. 7-13-1502. No declare que la condena no ocurrió.

UNA VEZ EN LA VIDA. La Sección 7-13-1502 permite una sola eliminación de registros de condena en toda la vida. Úsela deliberadamente.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

LA PÁGINA DE AUTOAYUDA DE WYOMING. El Wyoming Judicial Branch publica una página sobre eliminación de antecedentes y un Expungement Handout en wyocourts.gov (Legal Help by Topic - Expungements). No publica un paquete de petición obligatorio y completo, por lo cual esta petición se redacta en lugar de llenarse.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

Pasos siguientes

Aquí aparecen únicamente los pasos que corresponden a su trámite.

DÓNDE PRESENTAR

El secretario del tribunal que lo condenó - el tribunal que dictó su sentencia por delito grave.

MÉTODO

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

PLAZO

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

PRÓXIMO EVENTO

El fiscal tiene noventa (90) días para oponerse, y no puede dictarse ninguna orden antes de que ese plazo termine.

- 1 **DÓNDE SE PRESENTA.** Presente la Petición verificada y la Orden de Eliminación propuesta ante el SECRETARIO DEL TRIBUNAL QUE LO CONDENÓ - el tribunal que dictó su sentencia por delito grave.
- 2 **A QUIÉN SE NOTIFICA.** Dos destinatarios, y la constancia de notificación se presenta ante el tribunal:
- 3 (1) EL FISCAL (prosecuting attorney) del condado de la condena; y
- 4 (2) LA WYOMING DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION.
- 5 El fiscal - no usted - notifica a las víctimas identificables.
- 6 **EL PLAZO DE 90 DÍAS.** El fiscal tiene NOVENTA (90) DÍAS para oponerse, y no puede dictarse ninguna orden antes de que ese plazo termine. El plazo corre desde la notificación al fiscal, y por eso importa la fecha de notificación y por eso usted la escribe en la constancia de notificación cuando la notificación se realiza efectivamente. Si no se presenta oposición, el tribunal puede dictar la orden sumariamente al constatar que usted reúne los requisitos.
- 7 **VERIFICACIÓN.** La petición debe ser verificada por usted. Pregunte al secretario del tribunal que lo condenó si ese tribunal exige que la verificación se jure ante un notario, porque la práctica varía entre tribunales.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

Lista de verificación

Use esta página como su revisión final de calidad.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO PARA EL TRIBUNAL	¿FIRMADO?	COPIAS	¿ADJUNTAR / PRESENTAR?
Petition for Expungement of Records of Conviction	[]	-	Preséntela ante el secretario del tribunal que lo condenó.
Proposed Order for Expungement	[]	-	Preséntela junto con la petición, para la firma del juez.
Verification	[]	-	La petición debe ser verificada por usted. Pregunte al secretario del tribunal que lo condenó si ese tribunal exige notarización.
Certificate of Service	[]	-	Notifique al fiscal del condado de la condena y a la Wyoming Division of Criminal Investigation, y presente la constancia de notificación ante el tribunal.

- Estas tres quedan para usted y, si tiene uno, para su abogado. La plataforma no las afirma, porque cada una depende de todo su historial o de una decisión reservada al Tribunal.

- DOCUMENTOS QUE DEBE OBTENER ANTES DE PRESENTAR, Y QUIÉN LOS TIENE.

- Sentencia certificada (judgment and sentence) de la condena por delito grave - el secretario del tribunal que lo condenó.

- Constancia de que se completaron la libertad condicional y cualquier programa ordenado por el tribunal, que muestre la fecha en que vencieron los términos de la sentencia - la oficina de libertad condicional que lo supervisó, o el secretario del tribunal que lo condenó. El plazo de diez años corre desde esa fecha.

- Constancia de que la restitución ordenada por el tribunal se pagó en su totalidad - el secretario del tribunal que lo condenó.

- Su historial penal del DCI de Wyoming - la Wyoming Division of Criminal Investigation, Criminal Records Unit. Es la única manera confiable de verificar, en todo su historial, el impedimento por otro delito grave.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

Tarifas y costos

Separe el costo de su paquete de Expungement.ai de los costos del tribunal, la agencia, la notificación, las certificaciones y otros terceros.

COSTO ESTIMADO DE PRESENTACIÓN

\$300.00

Verificado por última vez / Fuente oficial

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación. | Wyoming Judicial Branch - pregunte al secretario del tribunal que lo condenó para confirmar la tasa vigente antes de pagar.

DESGLOSE DE TARIFAS

CONCEPTO	MONTO	CUÁNDO / CÓMO SE PAGA
Tasa de presentación del tribunal (petición)	\$300.00	Por petición, al presentarla ante el secretario del tribunal que lo condenó.
Copias certificadas / registros	-	No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.
Costo de notificación o aviso	-	No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

EXENCIÓN DE TARIFAS / INDIGENCIA

DISPONIBILIDAD

En los registros con los que se construyó este paquete no se establece ningún procedimiento de exención de tarifas para la Sec. 7-13-1502. Pregunte al secretario del tribunal que lo condenó - el mismo secretario que recibe la presentación - si ese tribunal tiene un procedimiento de indigencia o de exención de tarifas, antes de pagar.

FORMULARIO / PROCESO

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

DÓNDE PRESENTARLO

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

CUÁNTO CUESTA. La tasa de presentación es de \$300.00 por petición. Si usted pide eliminar registros que corresponden

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

a más de una petición, la tasa es por petición.

SOBRE LA EXENCIÓN DE TARIFAS. No se ha confirmado ningún procedimiento de exención de tarifas para la Sec. 7-13-1502. Eso no es lo mismo que decir que no exista. **PREGUNTE AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL QUE LO CONDENÓ** - el mismo secretario que recibe la presentación - si ese tribunal tiene un procedimiento de indigencia o de exención de tarifas, antes de pagar.

CUÁNDO DETENERSE Y BUSCAR AYUDA

- El delito grave puede estar en la lista de exclusiones de la § 7-13-1502, aparece otro delito grave en cualquier parte, hay uso de arma de fuego, o usted ya recibió una eliminación conforme a la § 7-13-1502.

La vía aprobada exige revisión de un abogado y el paquete no decide si usted reúne los requisitos.

- El asunto fue un aplazamiento (deferral) por delito grave ya cumplido, y no una condena.

Esta vía de eliminación de condenas no corresponde, y no puede sustituirse por ninguna otra vía de eliminación.

- El fiscal se opone, es probable que una víctima identificable se oponga, o el tribunal fija una audiencia contenciosa.

El asunto ha cruzado el límite de la autoayuda aprobada.

**IN THE DISTRICT COURT OF THE _____ JUDICIAL DISTRICT
COUNTY OF _____ , STATE OF WYOMING**

(Caption this petition for the court that convicted you. The convicting court, its judicial district, its county and the docket number are copied from your judgment and sentence; nothing on those lines is written for you.)

Docket / Criminal Case No.: _____

**IN THE MATTER OF THE EXPUNGEMENT OF THE RECORDS OF CONVICTION
OF:**

VERIFIED PETITION FOR EXPUNGEMENT OF RECORDS OF CONVICTION

- (a) Petitioner: Jordan Avery Reyes
- (b) Date of birth: 1984-04-17
- (c) Mailing address: 42 Bighorn Avenue, Casper, WY 82601
- (d) Telephone: 307-555-0142
- (e) Email: jordan.reyes@example.org

1. Petitioner Jordan Avery Reyes petitions this Court under Wyo. Stat. Sec. 7-13-1502 to expunge the records of the felony conviction identified below, entered in this Court.

2. THE CONVICTION. Copied from the judgment and sentence:

- (a) Felony offense, worded exactly as the judgment and sentence states it:

- (b) Wyoming statute section of conviction, as the judgment states it:

- (c) Date of conviction / date judgment and sentence entered:

- (d) Where more than one felony is included, state that they arose out of the same occurrence or the same related course of events, and identify each:

3. THE TEN-YEAR PERIOD. Section 7-13-1502 requires that at least ten (10) years have passed since the expiration of the terms of the sentence, including any period of

probation.

(a) Date all terms of the sentence expired, including any probation:

4. PROGRAMS AND RESTITUTION. Any court-ordered program is complete and any court-ordered restitution has been paid in full.

(a) Date any court-ordered program was completed (or state that none was ordered):

(b) Restitution ordered, and the date it was paid in full (or state that none was ordered):

5. ELIGIBILITY ALLEGATIONS PETITIONER MUST MAKE PERSONALLY.

(a) (a) That Petitioner has not previously pled guilty or nolo contendere to, and has not been convicted of, any felony other than the felony or felonies in this petition, anywhere:

(b) (b) That the felony is not an offense excluded from expungement by Sec. 7-13-1502:

(c) (c) That Petitioner does not represent a substantial danger to himself or herself, to any identifiable victim, or to society:

(d) (d) That Petitioner has not previously received an expungement of records of conviction under Sec. 7-13-1502, which permits one in a lifetime:

Signature

Jordan Avery Reyes, Petitioner

JORDAN AVERY REYES

42 Bighorn Avenue, Casper, WY 82601

Telephone: 307-555-0142

Email: jordan.reyes@example.org

IN THE DISTRICT COURT OF THE _____ JUDICIAL DISTRICT
COUNTY OF _____, STATE OF WYOMING

Docket / Criminal Case No.: _____

IN THE MATTER OF THE EXPUNGEMENT OF THE RECORDS OF CONVICTION
OF:

ORDER FOR EXPUNGEMENT

IN THE MATTER OF THE EXPUNGEMENT OF THE RECORDS OF CONVICTION
OF Jordan Avery Reyes

(a) ORDER FOR EXPUNGEMENT:

IT IS THEREFORE ORDERED that the records of conviction identified in the Petition are expunged under Wyo. Stat. Sec. 7-13-1502.

IT IS FURTHER ORDERED that the files and records of this Court in this matter be SEALED, and be available for inspection only upon order of this Court.

IT IS FURTHER ORDERED that the Clerk transmit a certified copy of this Order to the Wyoming Division of Criminal Investigation.

IT IS FURTHER ORDERED that, as Wyo. Stat. Sec. 7-13-1502(m) provides, this expungement restores to Petitioner any rights that were removed as a result of the conviction.

The Court's signature

JUDGE

Docket / Criminal Case No.:

(a) Docket / Criminal Case No.

Wyoming Statute Sec. 7-13-1502 requires the petition to be VERIFIED by the petitioner.
This page is that verification. It is not signed for you.

(a) STATE OF:

(b) COUNTY OF:

I, Jordan Avery Reyes, being first duly sworn, state that I am the Petitioner in this matter;
that I have read the foregoing Verified Petition for Expungement of Records of
Conviction; and that the matters stated in it are true and correct to the best of my
knowledge, information and belief.

Signature

Jordan Avery Reyes, Petitioner

JORDAN AVERY REYES

42 Bighorn Avenue, Casper, WY 82601

Telephone: 307-555-0142

Email: jordan.reyes@example.org

SUBSCRIBED AND SWORN TO before me this day of, 20....

Notary Public / Officer authorized to administer oaths

My commission expires:

ASK THE CLERK FIRST. Verification is required by statute. Whether THIS court
requires the verification to be sworn before a notary is that court's practice, and the
committed record does not settle it. Ask the clerk of the convicting court before you sign.

Docket / Criminal Case No.:

(a) Docket / Criminal Case No.

Section 7-13-1502 requires the verified petition to be SERVED ON TWO RECIPIENTS and proof of service filed: the prosecuting attorney, and the Wyoming Division of Criminal Investigation. The 90-day objection window runs from service on the prosecuting attorney.

I, Jordan Avery Reyes, certify that I served a true and correct copy of the Verified Petition for Expungement of Records of Conviction as follows:

1. ON THE PROSECUTING ATTORNEY

(a) Name and office of the prosecuting attorney (the county and prosecuting attorney for the county of conviction):

(b) Address served:

(c) Manner of service:

(d) Date served:

2. ON THE WYOMING DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION

(a) Address served (confirm the current address for service with the Division before sending):

(b) Manner of service:

(c) Date served:

Signature

Jordan Avery Reyes, Petitioner

JORDAN AVERY REYES

42 Bighorn Avenue, Casper, WY 82601

Telephone: 307-555-0142

Email: jordan.reyes@example.org

(The service dates are written when service is actually made. Nothing on this page is dated for you. File this certificate with the court as your proof of service.)

ABOUT THIS PACKET

Petition for Expungement of Records of Conviction of Certain Felonies

ROUTE

WY:felony-conviction-expungement-w-s-7-13-1502

PACKET SPECIFICATION

wy-felony-conviction-expungement v1.0.0

PREPARED FROM VERIFICATION

current-commercial-artifact-review

This packet was prepared from the answers you confirmed at final verification. If any of those answers change, the packet has to be prepared again - a filing built on a superseded answer is worse than no filing.